

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4302/2567

พนักงานอัยการจังหวัดชุมพร
นาย ด.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 3, มาตรา 56

ป.วิ.อ. มาตรา 193 ทวิ, มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 225

ป.ยาเสพติด มาตรา 90, มาตรา 104, มาตรา 107 วรรคหนึ่ง, มาตรา 145 วรรค
หนึ่ง, มาตรา 162, มาตรา 164

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 157/1 วรรคสอง

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, มาตรา 57, มาตรา 67,
มาตรา 91

พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2550 มาตรา 3

การพิจารณาว่าโจทก์จะอุทธรณ์คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้หรือไม่ ต้องพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เป็นคุณแก่จำเลยตาม ป.อ. มาตรา 3 โดยความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 57 ต้องด้วยบทกำหนดโทษตามมาตรา 91 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิด มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วน ป.ยาเสพติด ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ภายหลังการกระทำความผิดได้บัญญัติบทความผิดไว้ในมาตรา 104 ต้องด้วยบทกำหนดโทษตามมาตรา 162 มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ บทกำหนดโทษตาม ป.ยาเสพติด มาตรา 162 จึงเป็นคุณแก่จำเลย

มากกว่า เมื่อความผิดฐานเป็นผู้ขี้เสพเมทแอมเฟตามีนตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 157/1 วรรคสอง ต้องระวางโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษอีกหนึ่งในสาม ดังนั้น บทกำหนดโทษของความผิดฐานเป็นผู้ขี้เสพเมทแอมเฟตามีนตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 157/1 วรรคสอง ประกอบ ป.ยาเสพติด มาตรา 162 จึงมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน หรือปรับไม่เกิน 26,666.66 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีจึงต้องใช้บทบัญญัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 157/1 วรรคสอง ประกอบ ป.ยาเสพติด มาตรา 162 มาพิจารณาว่าต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงหรือไม่ เมื่อคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยในความผิดฐานเป็นผู้ขี้เสพเมทแอมเฟตามีนแต่รอการลงโทษไว้ โจทก์จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา 193 ทวิ การที่โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงขอให้ไม่รอการลงโทษ แล้วศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยให้และพิพากษาในความผิดฐานนี้มานั้นเป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.อ. อันว่าด้วยอุทธรณ์คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในความผิดฐานเป็นผู้ขี้เสพเมทแอมเฟตามีนเฉพาะที่วินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์เว้นแต่ส่วนที่ศาลอุทธรณ์ใช้อำนาจตามกฎหมายกำหนดโทษจำเลยใหม่ จึงไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 57, 67, 91 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 43 ทวิ, 157/1 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91, 371 และริบอาวุธปืนของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 57, 67, 91 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง, 157/1 วรรคสอง พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานเสพเมทแอมเฟตามีนและฐานเป็นผู้ขบขี่เสพเมทแอมเฟตามีน เป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 157/1 วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 91 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 8 เดือน และปรับ 20,000 บาท ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี และปรับ 20,000 บาท ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก 1 ปี และปรับ 4,000 บาท ฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและโดยไม่มีเหตุสมควร (ที่ถูกลงโทษเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90) จำคุก 6 เดือน และปรับ 4,000 บาท รวมจำคุก 2 ปี 14 เดือน และปรับ 48,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 19 เดือน และปรับ 24,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี และคุมความประพฤติของจำเลยไว้ 1 ปี โดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 4 ครั้ง ตามเงื่อนไขและ

ระยะเวลาที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร กับให้จำเลยกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติและจำเลยเห็นสมควรเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ธิบอาวุธปืนของกลาง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดพิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 67 ประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 90, 104, 145 วรรคหนึ่ง, 162 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง, 157/1 วรรคสอง ฐานเสพเมทแอมเฟตามีนและฐานเป็นผู้ขบขี่เสพเมทแอมเฟตามีน เป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 157/1 วรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 162 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 เดือน ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง จำคุก 2 เดือน ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ฐานเป็นผู้ขบขี่เสพเมทแอมเฟตามีน คงจำคุก 3 เดือน ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง คงจำคุก 1 เดือน เมื่อรวมกับโทษฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดแล้ว จำคุก 13 เดือน ไม่ปรับ ไม่รอกการลงโทษ และไม่คุมความประพฤติจำเลย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า สมควรรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยหรือไม่ กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดที่ใช้บังคับในขณะจำเลยกระทำความผิดและศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนี้คือ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ต่อมาวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ประมวลกฎหมายยาเสพติดจึงมีผลใช้บังคับ โจทก์ยื่นอุทธรณ์คดีนี้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 จึงเป็นการอุทธรณ์ภายหลังการประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลใช้บังคับแล้ว ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า การพิจารณาว่าโจทก์จะอุทธรณ์คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้หรือไม่ต้องพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เป็นคุณแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 โดยความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 57 ต้องด้วยบทกำหนดโทษตามมาตรา 91 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิด มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ภายหลังการกระทำความผิดได้บัญญัติบทความผิดไว้ใน มาตรา 104 ต้องด้วยบทกำหนดโทษตามมาตรา 162 มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ บทกำหนดโทษตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 162 จึงเป็นคุณแก่จำเลยมากกว่า เมื่อความผิดฐานเป็นผู้ซื้บซีเสพเมทแอมเฟตามีนตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 157/1 วรรคสอง ต้องระวางโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษอีกหนึ่งในสาม ดังนั้น บทกำหนดโทษของความผิดฐานเป็นผู้ซื้บซีเสพเมทแอมเฟตามีนตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 157/1 วรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 162 จึงมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน หรือปรับไม่เกิน 26,666.66 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีจึงต้องใช้บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 157/1 วรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 162 มาพิจารณาว่าต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อ

เท็จจริงหรือไม่ เมื่อคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยในความผิดฐานเป็นผู้
ขี้เซาเมทแอมเฟตามีนแต่รอการลงโทษไว้ โจทก์จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อ
เท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ การที่โจทก์
อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงขอให้ไม่รอการลงโทษ แล้วศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยให้และ
พิพากษาในความผิดฐานนี้มานั้นเป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันว่าด้วยอุทธรณ์ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในความ
ผิดฐานเป็นผู้ขี้เซาเมทแอมเฟตามีนเฉพาะที่วินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์เว้นแต่
ส่วนที่ศาลอุทธรณ์ใช้อำนาจตามกฎหมายกำหนดโทษจำเลยใหม่ จึงไม่ชอบ กรณีเป็น
ปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จำเลยจะมีได้ยกขึ้นฎีกา ศาล
ฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 และพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 3 จึงต้องยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ใน
ส่วนที่วินิจฉัยเกี่ยวกับความผิดของจำเลยฐานเป็นผู้ขี้เซาเมทแอมเฟตามีนตาม
อุทธรณ์ของโจทก์เว้นแต่ส่วนที่กำหนดโทษจำเลยใหม่เสีย ส่วนความผิดฐานมีเมทแอม
เฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 67 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะ
กระทำความผิด มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท
ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 107
วรรคหนึ่ง บัญญัติห้ามผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เพื่อ
เสพ ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา 164 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน
40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เมื่อข้อเท็จจริงฟังว่า จำเลยมีเมทแอมเฟตามีนไว้ใน
ครอบครองเพียง 5 เม็ด น้ำหนักสุทธิ 0.480 กรัม ทั้งจำเลยเป็นผู้เสพยาเมทแอมเฟตา
มินและผู้ขี้เซาเมทแอมเฟตามีน ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีเมทแอมเฟตามีนของจำเลยว่าเป็น
การมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ ดังนั้น ประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งเป็น

กฎหมายที่ใช้บังคับภายหลังการกระทำความผิดเป็นคุณแก่จำเลยมากกว่า ต้อง
ลงโทษตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 107 วรรคหนึ่ง, 164 ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 3 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 67 และประมวลกฎหมายยาเสพติด
มาตรา 90, 145 วรรคหนึ่ง นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ปัญหาตั้ง
กล่าวแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาขึ้นมา แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 3 สำหรับปัญหาตามฎีกา
ของจำเลยที่ว่า สมควรรอการลงโทษให้แก่จำเลยในความผิดฐานมีอาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปใน
เมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และฐานมีเมทแอมเฟตามีน
ไว้ในครอบครองเพื่อเสพหรือไม่นั้น เห็นว่า อาวุธปืนของกลางเป็นปืนยาวลูกซอง
ขนาด 12 ถือว่าเป็นอาวุธที่มีอำนาจร้ายแรง การที่จำเลยเสพเมทแอมเฟตามีนแล้ว
ขับรถบรรทุกส่วนบุคคลพร้อมกับพาอาวุธปืนดังกล่าวและเครื่องกระสุนปืนซึ่งอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้ยังได้ติดตัวไปตามถนนสาธารณะในขณะที่มีสารเมทแอมเฟตามีนใน
ร่างกาย จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้อื่นที่ใช้ทาง
เดินรถร่วมกับจำเลยได้ทุกขณะ เพราะอาการมีเมทแอมเฟตามีนย่อมทำให้ขาด
สติไม่สามารถใช้ความระมัดระวังในการขับรถได้อย่างเต็มที่ดังเช่นในภาวะที่มี
สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ และมีโอกาสที่จะใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวก่อ
เหตุต่อผู้อื่นได้โดยง่าย อันจะเป็นการกระทบต่อสุจริตชนผู้อื่นและความสงบสุขของ
สังคมโดยรวม ประกอบกับอาวุธปืนของกลางไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้า
พนักงานประทับไว้ หากนำไปใช้ก่อเหตุย่อมยากที่จะตรวจสอบและติดตามหาตัวผู้
กระทำความผิด ทั้งจำเลยยังมีเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อเสพ

อีกด้วย พฤติการณ์แห่งคดีนี้เป็นเรื่องร้ายแรง แม้จำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนและมีภาระเลี้ยงดูครอบครัว ก็ไม่เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะรอกการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลย ที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกจำเลยโดยไม่รอกการลงโทษในความผิดฐานดังกล่าวมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อเสพ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 107 วรรคหนึ่ง, 164 ลงโทษจำคุก 2 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 เดือน เมื่อรวมกับโทษฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตแล้ว เป็นจำคุก 10 เดือน โดยไม่รอกการลงโทษ ให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนที่วินิจฉัยเกี่ยวกับความผิดของจำเลยฐานเป็นผู้ขบขีเสพเมทแอมเฟตามีนตามอุทธรณ์ของโจทก์เว้นแต่ส่วนที่กำหนดโทษจำเลยใหม่โดยลงโทษในความผิดฐานดังกล่าวตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คือ จำคุก 3 เดือน รอกการลงโทษจำคุกเป็นเวลา 2 ปี แต่ไม่คุมความประพฤติ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุรศักดิ์ ตันโสรัจประเสริฐ-อำนาจ โชติชะวารานนท์-วรพงศ์ มนตรีกุล ณ
อยุธยา)

ศาลจังหวัดชุมพร - นายสุนัย ตุลยภักดิ์
ศาลอุทธรณ์ - นายศรายุทธ บุชนาวิน

คดีนี้ ศาลชั้นต้นรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลย เมื่อศาลอุทธรณ์แก้เป็นไม่รอการลงโทษตามอุทธรณ์ของโจทก์ ปัญหาว่า ศาลอุทธรณ์จะมีอำนาจในการวินิจฉัยคดีตามอุทธรณ์ของโจทก์หรือไม่ เมื่อความผิดที่จำเลยกระทำให้เป็นความผิดฐานขับเสพเมทแอมเฟตามีน ซึ่งตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 157/1 วรรคสอง บัญญัติให้ต้องระวางโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษอีกหนึ่งในสาม และในขณะที่จำเลยกระทำความผิด พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 57 ประกอบมาตรา 91 ยังมีผลบังคับใช้อยู่ แต่ขณะที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาคดี ประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 104 ประกอบมาตรา 162 ซึ่งมีโทษเบากว่าได้มีผลบังคับใช้แล้ว ศาลฎีกาคดีนี้เห็นว่า สิทธิในการอุทธรณ์ของโจทก์ ต้องใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 กล่าวคือ ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งมีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี ดังนั้น อุทธรณ์ของโจทก์ที่ไม่ให้รอการลงโทษจำคุกแก่จำเลย จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง คดีนี้ดูเหมือนศาลฎีกาจะนำหลักในเรื่องกฎหมายอาญาย้อนหลังเป็นคุณ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 มาใช้อธิบายเหตุในการใช้สิทธิอุทธรณ์ของโจทก์ คำถามคือ หลักกฎหมายอาญาย้อนหลังเป็นคุณคืออะไร และเกี่ยวกับการที่โจทก์จะสามารถใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือไม่ ตามกฎหมายอาญาเยอรมัน หลักการย้อนหลังของกฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิดได้รับการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน ค.ศ. 1975 มาตรา 2 (3) ความว่า (3) ถ้ากฎหมายที่มีผลใช้บังคับในขณะที่การกระทำความผิดสำเร็จได้ถูกแก้ไขไปก่อนมีคำพิพากษาให้ใช้กฎหมายที่มีโทษเบาสุดบังคับ มาตรา 2 (3) วางหลักว่า ในกรณีที่มีกฎหมายหลายฉบับที่แตกต่างกันจากช่วงระยะเวลาของการกระทำความผิดจนถึงมีคำพิพากษาของ

ศาล ให้ใช้กฎหมายที่มีโทษเบาที่สุด (vgl. Lackner, StGB, 22. Auflage, 1997, มาตรา 2 หัวข้อ 2) ซึ่งหลักการมีผลย้อนหลังของกฎหมายที่มีโทษเบากว่านั้นถือเป็นบทบังคับ (vgl. Blei, Strafrecht I: Allgemeiner Teil, 18. Auflage, 1983, บทที่ 13, น. 52) ทั้งนี้ โดยมีเหตุผลมาจากหลักที่ว่า กฎหมายห้ามมีผลย้อนหลังเฉพาะเมื่อเป็นผลร้ายแก่จำเลย เพราะหลักดังกล่าวมีไว้เพื่อที่จะคุ้มครองจำเลย ไม่ให้ต้องรับโทษที่ตนเองไม่เคยได้คาดคิดมาก่อน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิก หรือลดโทษนั้น แสดงให้เห็นว่า ฝ่ายนิติบัญญัติได้เปลี่ยนแปลงความคิดแต่เดิมของตน ที่อาจจะรุนแรงจนเกินไป ด้วยเหตุนี้ หากจำเลยยังคงต้องรับโทษเดิมก่อนที่จะมีการแก้ไขกฎหมายก็เท่ากับเป็นการที่จำเลยต้องรับโทษ ที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ให้การยอมรับแล้ว ซึ่งย่อมเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรม (vgl. Maurach, Deutsches Strafrecht, AT, 4. Auflage, 1971, S. 138) ดังนั้น หลักกฎหมายอาญาย้อนหลังในทางเป็นคุณแก่จำเลยนั้น จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับโทษอาญาที่จำเลยจะได้รับ ซึ่งเป็นกฎหมายในส่วนสารบัญญัติ โดยในคดีนี้ ศาลฎีกาก็ได้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งเป็นกฎหมายสารบัญญัติ และเป็นกฎหมายที่มีโทษเบากว่าบังคับ อันเป็นไปตามหลักที่กล่าวไว้ข้างต้น ปัญหามีเพียงว่า หลักกฎหมายอาญาย้อนหลังเป็นคุณตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 เกี่ยวข้องอะไรกับการใช้สิทธิอุทธรณ์ของโจทก์ ซึ่งถือเป็นกฎหมายวิธีพิจารณาความ หลักการในเรื่องกฎหมายอาญาสามารถใช้ย้อนหลังในทางเป็นคุณแก่จำเลยเป็นหลักกฎหมายสากลที่ได้รับการยอมรับในทุก ๆ ระบบกฎหมาย และถือเป็นกฎหมายในส่วนของกฎหมายสารบัญญัติ เพราะเป็นหลักที่ได้รับการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาของทุกประเทศ ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาของไทยบัญญัติหลักการดังกล่าวไว้ในมาตรา 2 วรรคสอง และมาตรา 3 (เกียรตินิจกร วังนะสวัสดิ์, คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 11 แก้ไขเพิ่มเติม, 2562, น. 8) อย่างไรก็ตาม หลักการดังกล่าวมีข้อยกเว้นที่สำคัญประการหนึ่งคือ หากเป็นกฎหมายในส่วนของวิธีพิจารณาความแล้ว

ย่อมสามารถที่จะมีผลบังคับใช้ย้อนหลังได้ทันที การที่บทบัญญัติใหม่ ๆ ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นับจากวันที่บทบัญญัติเหล่านี้มีผลใช้บังคับแล้วนั้น สามารถใช้บังคับกับกระบวนการพิจารณาที่ได้ดำเนินการมาแล้วนั้น เป็นสิ่งที่ทราบกันอยู่แล้ว (BGHSt 26, 289) แนวบรรทัดฐานของคำพิพากษาศาลฎีกาเยอรมันดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเองก็ยอมรับ (BVerfGE 24, 33, 55; 25, 269) ทั้งนี้เพราะว่า หลักไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย ทั้งจากถ้อยคำและความเป็นมาในทางประวัติศาสตร์แล้ว มุ่งเฉพาะการกระทำที่มีโทษทางอาญา โดยไม่รวมถึงการอุดช่องว่างใด ๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความ (vgl. Roxin/Greco, Strafrecht: Allgemeiner Teil, 5. Auflage, 2020, บทที่ 5, หัวข้อ 57) อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะมีผลใช้บังคับย้อนหลังได้หรือไม่ ต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปว่า การย้อนหลังดังกล่าวจะเป็นผลร้ายแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือไม่ เช่น ในกรณีของคำร้องทุกข์ การที่คำร้องทุกข์ถูกยกเลิกไปในภายหลัง (ทั้ง ๆ ที่แต่เดิมความผิดฐานดังกล่าวต้องมีคำร้องทุกข์) จึงเป็นผลให้ความผิดฐานดังกล่าว ซึ่งแต่เดิมต้องร้องทุกข์ก่อน กลายเป็นไม่ต้องร้องทุกข์อีกต่อไป (เท่ากับจากความผิดต่อส่วนตัวกลายเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน) ในกรณีดังกล่าวต้องถือว่ากฎหมายไม่มีผลใช้บังคับย้อนหลัง เพราะในส่วนของความผิดที่ต้องมีคำร้องทุกข์นั้น (bei Antragsdelikten) สิทธิในการลงโทษผู้กระทำความผิดของรัฐขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เสียหาย (ว่าจะร้องทุกข์หรือไม่) ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าว เป็นสิ่งที่ผู้กระทำความผิดสามารถที่จะคาดหวังเช่นนั้นได้ (คือ คิดว่าผู้เสียหายอาจจะไม่ร้องทุกข์ก็ได้) หากคำร้องทุกข์ในความผิดที่ต้องมีคำร้องทุกข์ถูกยกเลิกไปในภายหลัง และสามารถลงโทษการกระทำเช่นนั้นได้ โดยปราศจากคำร้องทุกข์ ก็จะเป็นผลให้ในกรณีดังกล่าวรัฐสามารถที่จะลงโทษการกระทำเช่นนั้นได้ในภายหลัง และสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่ขัดห้ามของการที่กฎหมายมีผลใช้บังคับย้อนหลัง ตามมาตรา 103 (2) กฎหมายพื้นฐานเยอรมัน (เทียบกับของประเทศไทยแล้วคือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ) ต้องการที่จะห้าม

(vgl. Roxin, อ้างแล้ว, บทที่ 5, หัวข้อ 59) คดีนี้ สิทธิในการอุทธรณ์ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่อย่างใด สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมีแต่อัตราโทษตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่มีอัตราโทษเบากว่าพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เท่านั้น การที่โจทก์ไม่สามารถใช้สิทธิในการอุทธรณ์ เพราะเมื่อนำโทษตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาบังคับใช้แล้ว ทำให้มีอัตราโทษจำคุกไม่เกินกว่า 3 ปี อันต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ จึงไม่น่าจะใช้เรื่องกฎหมายย้อนหลังในทางเป็นคุณ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 แต่อย่างใด แต่น่าจะเป็นไปตามหลักที่ว่า กฎหมายวิธีพิจารณาความมีผลบังคับใช้ย้อนหลังได้ทันทีมากกว่า และในคดีนี้ หากคิดในทางกลับกัน หากโทษตามประมวลกฎหมายยาเสพติดหนักกว่าโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แม้จะยังใช้หลักโทษที่เบากว่าลงแก่จำเลย แต่ในทางวิธีพิจารณาความ คดีย่อมไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงแต่อย่างใด เพราะตามกฎหมายไทย สิทธิในการอุทธรณ์ได้หรือไม่ ผู้กติดอยู่กับอัตราโทษตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ การที่คดีนี้ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่ใช่เพราะใช้หลักกฎหมายอาญาย้อนหลังในทางเป็นคุณ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 แต่เป็นเพราะเป็นไปตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความมีผลบังคับใช้ทันทีต่างหาก สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 1